

En Zaragoza, a 27 de enero de 2016

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco J. Sánchez Cajo, mayor de edad, vecino de Zaragoza , provisto de D.N.I. nº 25146599-D, quien actúa en nombre y representación de INMOBIRENT ARAGÓN SL, con domicilio social en Zaragoza, Avda. de César Augusto 16 Of. A, y provista de C.I.F. nº B-50162122 ,en adelante denominado el arrendador.

Y de otra, D. David Orrios Padilla, mayor de edad , con D.N.I. nº 17757985F, quien actúa en nombre y representación de la compañía mercantil ROSVIPLE SL, con domicilio social en Zaragoza, Avenida Diagonal número 11 y CIF B-99253221, en adelante la arrendataria.

INMOBILIARIO
ARAGON
SUBDIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

01 FEB 2016

FIANZA DEPOSITADA

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para este acto, y en su

virtud,

EXPONEN

I.-Que INMOBIRENT ARAGÓN SL es propietaria de un local de negocio, sito en Zaragoza, calle de Baltasar Gracián nº 29-31, que cuenta con una superficie total aproximada de 350 m², con referencias catastrales 5423208XM7152C0002HW y 5423207XM7152C0002UW.

II.-Que la entidad mercantil ROSVIPLE SL desea arrendar el local de negocio descrito en el expositivo I.- que antecede.

Por lo que ambas partes libre y voluntariamente deciden llevar a cabo el presente contrato de arrendamiento de local de negocio que se regirá por los siguientes

PACTOS

PRIMERO .-OBJETO DEL CONTRATO

INMOBIRENT ARAGÓN SL cede en arrendamiento a la compañía ROSVIPLE SL el local de negocio descrito en el expositivo I.-del presente documento.

SEGUNDO.-PRECIO Y ACTUALIZACION

El precio que deberá abonar ROSVIPLE SL a INMOBIRENT ARAGÓN SL por el arrendamiento anteriormente mencionado durante el asciende a la cantidad de :

- Durante el primer año : 2.300 euros mensuales.
- Durante el segundo año : 2.500 euros mensuales

El mencionado importe, más el IVA correspondiente en cada momento, deberá ser satisfechos por meses adelantados durante los cinco primeros días de cada mes mediante domiciliación bancaria o, en su caso, en el domicilio del arrendador.

GOBIERNO
DE ARAGON
SUBDIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

01 FEB 2016

FIANZA DEPOSITADA

A partir del tercer año de vigencia del contrato, el precio pactado será actualizado anualmente, aumentándolo o disminuyéndolo con respecto al vigente en esa fecha, en la proporción en que aumente o disminuya el Índice de Precios al Consumo, durante el citado periodo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que en el futuro pudiera sustituirle.

En caso de que la publicación de los citados índices o su notificación por parte de la propiedad se efectúe con retraso, el recibo siguiente a aquel en que se realice tal notificación, deberá tener en cuenta no solamente la modificación correspondiente a ese mes, sino las

diferencias que correspondan a los meses comprendidos desde la fecha en que debía haberse producido la adecuación, a aquella en la que se aplica.

En adición, las partes acuerdan la revisión de la renta, a precio de mercado, al inicio de cada décima anualidad de vigencia del contrato, según lo recogido en el Anexo I.

El impago de tres rentas sucesivas facultará al arrendador a resolver el contrato , sin que proceda indemnización alguna para la arrendataria.

TERCERO.- VIGENCIA

El arriendo tendrá una duración de QUINCE AÑOS que principiarán a contarse desde el día 27 de Enero de dos mil dieciséis, por lo cual, el arriendo, de pleno derecho, terminará el 26 de Enero de dos mil treinta. La Arrendataria podrá prorrogar el alquiler a la finalización del plazo de quince años inicial en otros cinco, en cuyo caso avisará a la parte arrendadora con un año de antelación de su intención, por lo que en este caso, terminaría el arriendo de pleno derecho el 25 de Enero de dos mil treinta y cinco.

Terminado el arrendamiento, el mismo, al amparo de lo previsto en el Art. 566 del Código Civil, podrá prorrogarse de año en año, sucesivamente, mientras que una cualesquiera de las partes no notifique o haga saber a la otra, por escrito, remitido con 3 meses de antelación a la propia expiración del arriendo o de cualquiera de sus prórrogas, si las hubiere, de su intención de poner término a las relaciones jurídicas.

Caso de que la entidad arrendataria resuelva el contrato antes de transcurridos 2 años del plazo pactado, deberá entregar al arrendador, en concepto de cláusula penal, la cantidad correspondiente a las rentas dejadas de percibir, desde la fecha de la resolución, hasta que se cumplan los años previstos.

La parte arrendataria podrá resolver el contrato de arrendamiento con un preaviso de 2 meses de tiempo mediante carta notificada al propietario.

GOBIERNO
DE ARAGON
VIVIENDA DE ZARAGOZA
01 FEB 2016
FIANZA DEPOSITADA

CUARTO.-ACTIVIDAD DEL CESIONARIO

El local arrendado será destinado a hostelería y restauración en general. Dicho destino pactado no deberá perjudicar a la finca ni causar incomodidades o molestias a los demás ocupantes del inmueble, quedando obligada la arrendataria a observar los usos de buena vecindad y normas u ordenanzas municipales. Tampoco se podrán almacenar o manipular materiales explosivos o inflamables o de cualquier otra especie que puedan presentar un peligro para personas, objetos e inmuebles. La realización de actividades molestas , insalubres , nocivas , peligrosas o ilícitas dará lugar a la resolución del contrato.

QUINTO.-ENTREGA DEL INMUEBLE

La arrendataria reconoce ocupar el local objeto del contrato a su entera satisfacción, recibiendo las llaves del mismo en este acto.

SEXTO.-OBRAS

La arrendataria deberá satisfacer todas las obras ordinarias de conservación del local como de sus instalaciones y objetos. Exceptuando los daños del continente del local.

INMOBIRENT ARAGÓN
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL D.
VIVIENDA DE ZARAGOZA

01 FEB 2016

FIANZA DEPOSITADA

INMOBIRENT ARAGÓN S.L autoriza a llevar a cabo cuantas obras sean necesarias para el desarrollo de su actividad empresarial, siempre y cuando no afecten o pudieren afectar a la estructura del edificio o del propio local.

Dada la magnitud de las obras a realizar para la puesta en marcha de la actividad, Inmobirent Aragón S.L. concede a la arrendataria UN MES de carencia en el pago de la renta, por lo que la primera de ellas se devengará en febrero de 2016.

SEPTIMO.-DAÑOS Y PERJUICIOS

La arrendataria exime de toda responsabilidad al arrendador por los daños que en las cosas o personas pudieran producirse a consecuencia directa del negocio instalado, y se hace responsable tanto civil como criminalmente de los daños que se ocasionen.

OCTAVO.-POLIZA DE SEGUROS

La arrendataria se compromete a contratar y mantener en vigor una póliza de seguros por importe de 150.000 euros, con la que responderá de los daños y perjuicios que pudieran causar a terceros o al inmueble, derivados de los elementos de todo tipo instalados en el local arrendado o que en el futuro pudieran instalarse, sin perjuicio de lo convenido en el pacto anterior. Asimismo, la arrendataria se obliga a entregar a INMOBIRENT ARAGÓN SL una fotocopia legalizada de dicha póliza de seguros.

NOVENO.-IMPUESTOS Y GASTOS

GOBIERNO
DE ARAGÓN
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

6 4 FEB 2016

Todos los impuestos, contribuciones, tasas, tanto sean estatales, como autonómicas o municipales que se devenguen con ocasión de la actividad llevada a cabo por la arrendataria serán satisfechos por esta, quedando obligada la misma a solicitar las licencias de apertura y de instalación, así como cualquier otra autorización administrativa precisa para el ejercicio de la actividad prevista.

El arrendador queda exonerado de cualquier responsabilidad si por la causa que fuere el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, Delegación de Industria o cualquier otro Organismo oficial no considerase oportuna la autorización para la apertura o funcionamiento del negocio de la arrendataria.

Los importes de los consumos de agua, electricidad, vertido y demás deberán ser satisfechos por la arrendataria, así como la adquisición, conservación y reparación por sustitución de los respectivos contadores e instalaciones necesarias para dichos suministros.

Por último, la arrendataria deberá satisfacer los gastos de la comunidad de propietarios en que se encuentra enclavado el local, tanto los de carácter ordinario como los extraordinarios, así como todos los Tributos (impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales o no, etc.) tanto Estatales, Autonómicas como Municipales que graven o puedan gravar en un futuro, tanto la utilización como la titularidad dominical de la finca arrendada y, expresamente, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

DECIMO.-FIANZA

La compañía ROSVIPLE SL entrega en este acto a INMOBIRENT ARAGÓN SL la cantidad de 4.600 EUROS , importe de dos mensualidades, en concepto de fianza, que ésta se obliga a depositar en la Unidad de Fianzas de la Diputación General de Aragón.

DECIMOPRIMERO.- RENUNCIA DE DERECHOS

INMOBILIARIO
ARAGÓN
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

La arrendataria renuncia expresamente a los derechos de tanteo y retracto que la legislación reconoce a su favor, así como a la percepción de la indemnización a que se refiere el artículo 34 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.

Asimismo, la arrendataria renuncia a subarrendar, parcial o totalmente, la finca arrendada. Las partes pactan la autorización, a partir del tercer año desde esta fecha , de cesión del contrato a un tercero de solvencia acreditada igual o superior a la arrendataria , previa comunicación y acuerdo con el arrendador.

DECIMOSEGUNDO.- EFICIENCIA ENERGÉTICA

De conformidad con el Real Decreto 235/2013 , el arrendador entrega copia del certificado de eficiencia energética del inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

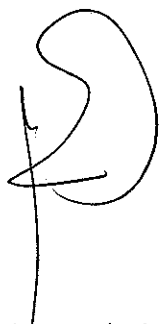
DECIMOTERCERO.-LEGISLACION APLICABLE

El presente contrato se regirá por las cláusulas pactadas en este documento, siendo aplicable el Código Civil en todo lo no previsto en el mismo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en la ciudad y fecha del encabezamiento.

INMOBIRENT ARAGÓN S.L

P.P.



Fdo.: D. Francisco J. Sánchez Cajo

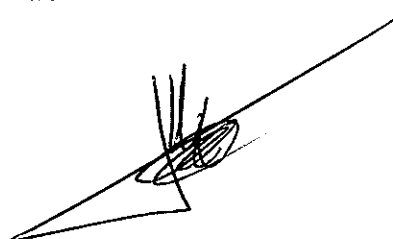
**INMOBILIARIO
ARAGÓN**
SUBDIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

01 FEB 2016

ROSVIPLE S.L.

P.P.

FIANZA DEPOSITADA



Fdo.: D. David Orrios Padilla

ANEXO I

Las Partes acuerdan aplicar el siguiente procedimiento para la determinación de la Renta de Mercado que se aplicará al inicio del décimo año de vigencia del presente contrato.

Se entiende por Renta de Mercado a los efectos previstos en el presente apartado la renta de arrendamiento aplicable , en un mercado abierto y en el momento de la revisión , a inmuebles del mismo tipo , con un uso , antigüedad y estado de conservación similar al local objeto del presente contrato , considerando su estatus arrendaticio y la identidad del arrendatario.

La Renta de Mercado se fijará de conformidad con el procedimiento siguiente:

- Con antelación suficiente a la fecha en que deba producirse la revisión, y en todo caso con una antelación mínima de 3 meses, el arrendador dirigirá al arrendatario la oportuna comunicación. La falta de la misma , o la remisión con posterioridad al plazo mínimo , en ningún caso se entenderá como renuncia del arrendador a la revisión de la renta , comprometiéndose ambas partes a realizar de buena fe sus mejores esfuerzos para que la renta quede determinada antes del inicio del cuarto año.

FIANZA DEPOSITADA

- A partir de la comunicación del arrendador, Las Partes dispondrán de un mes para llegar a un acuerdo acerca del importe de la Renta de Mercado.
- Si al término de dicho mes Las Partes no hubieran alcanzado un acuerdo, dispondrán de siete días para nombrar un asesor inmobiliario que acredite previamente experiencia en la valoración de activos análogos al que es objeto del presente contrato.
- Los dos asesores dispondrán de un plazo de quince días para emitir un informe con la estimación de la Renta de Mercado.
- Una vez emitidos los informes , será de aplicación lo siguiente :
 - * Si las estimaciones difieren en un 7% o menos, tomando como referencia la más baja, se considerará Renta de Mercado la media aritmética de ambas.

* Si difieren en más de un 7%, los asesores deberán nombrar, de mutuo acuerdo, un tercer experto. En caso de falta de acuerdo, será elegido el designado por aquel más diligente en notificarlo a la otra parte.

- El tercer asesor dispondrá de quince días desde que reciba el encargo para determinar la Renta de Mercado, cuyo importe deberá encontrarse entre las dos estimaciones hechas por los asesores de las Partes.

La determinación de la Renta de Mercado será vinculante para ambas Partes, que acatarán la decisión final.

GOBIERNO
DE ARAGÓN
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA DE ZARAGOZA

01 EDO 2016

FIANZA DEPOSITADA

EL ARRENDADOR

Inmobirent Aragón SL

P.P.

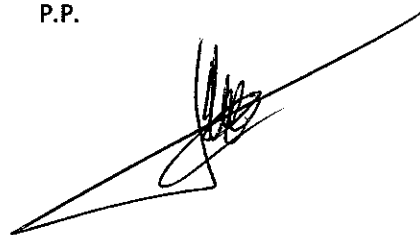


Fdo.: D. Francisco J. Sánchez Cajo

EL ARRENDATARIO

Rosviple SL

P.P.

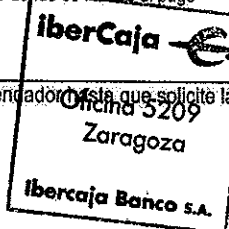


Fdo.: D. David Orrios Padilla

Ejemplar para el Arrendador

N.I.F.	B50162122	Nombre Arrendador	IMMOBIRENT ARAGON, SL				Nº Expediente		
N.I.F.	B99253221	Nombre Arrendatario	ROSVIPLE S.L.				2016 - 1769		
Situación Inmueble		CL GRACIAN, BALTASAR		Nº	29-31	Portal	Esc	Planta	Puerta
Localidad		ZARAGOZA		Provincia		ZARAGOZA		C. Postal	50000
Tipo		LOCAL		Fecha Formalización (A rellenar por la Administración)				28/01/2016	
Fecha Contrato dd-mm-aaaa	27-01-2016	Renta Mensual	2.300,00	Importe Fianza	4.600,00	Recargo 5%	0,00	TOTAL A INGRESAR	4.600,00
FECHA LIMITE DE PAGO		Fecha y sello IBERCAJA BANCO o entidad financiera desde donde se realice el pago		Firma del interesado					
29-02-2016									

Este resguardo, deberá ser conservado por el arrendador hasta que solicite la devolución de la fianza. En ese momento deberá aportarlo junto a la documentación exigida para dicha devolución.

GOBIERNO DE ARAGON
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA DE ZARAGOZA

01 FEB. 2016

FIANZA DEPOSITADA